

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 191/2539 ร้อยเอก สังกาศ อธิธิปาตานนท์  
นาย อลงกรณ์ กมลยะบุตร

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 133 (เดิม), มาตรา 150

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

จำเลยว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความฟ้องคดีขับไล่ตกลงให้ค่าจ้าง  
โจทก์ 250,000 บาท มีข้อสัญญาว่าจำเลยจะชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์เมื่อคดีถึงที่สุดและ  
จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีกับให้โจทก์ออกเงินทดรองเป็นค่าขึ้นศาลจำนวน 20,400 บาท  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างดำเนินคดีไปก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดถ้า  
จำเลยไม่ได้รับที่ดินพิพาทคืนโจทก์จะไม่ได้รับค่าจ้างเช่นนี้ข้อตกลงตามสัญญาดัง  
กล่าวมีลักษณะเป็นการหาประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความหรือยุยงให้ผู้อื่นเป็น  
ความกันจึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีล  
ธรรมอันดีของประชาชนย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 133 (เดิม) (มาตรา 150 ที่แก้ไขใหม่) ปัญหาข้อนี้แม้คู่ความจะมีได้อุทธรณ์ฎีกาแต่  
ก็เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นสมควร  
หยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 142 (5) ประกอบด้วยมาตรา 246, 247

โจทก์ ฟ้อง และ แก่ไข คำฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2532 จำเลย ได้ว่าจ้าง โจทก์ เป็น ทนายความ ใน คดี ฟ้องขับไล่ ตาม คดี หมายเลขแดงที่ 1949/2532 ของ ศาลแพ่ง ธนบุรี ตกลง ให้ ค่าจ้าง โจทก์ 250,000 บาท มีข้อ สัญญาว่า จำเลย จะ ชำระ ค่าจ้าง ให้ แก่ โจทก์ เมื่อ คดีถึงที่สุดและ จำเลย เป็น ฝ่าย ชนะ คดี กับ ให้ โจทก์ ออก เงินทดรอง เป็น ค่าขึ้นศาลจำนวน 20,400 บาท ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ใน ระหว่างดำเนินคดี ไป ก่อน จนกว่า คดี จะถึงที่สุด ถ้า จำเลย ไม่ได้ รับ ที่ดินพิพาทคืน โจทก์ จะ ไม่ได้ รับ ค่าจ้าง โจทก์ ได้ ใช้ความรู้ ความ สามารถ ตลอดจนสติปัญญา บังคับ จน จำเลย ใน คดี ดังกล่าว ข้างต้น ยอม ที่จะ ประนีประนอม ด้วยโดย ขอ ค่า ขนย้าย 25,000 บาท ครั้น ถึง วันนัด จำเลย ได้ ยื่น คำร้องขอถอน โจทก์ จาก การ เป็น ทนายความ พร้อม เสนอ ให้ เงิน แก่ จำเลย คดี นั้น 50,000 บาท ศาล จึง มี คำพิพากษา ตามยอม โจทก์ ทวงถาม ค่าจ้าง จาก จำเลยแต่ จำเลย ปฏิเสธ โจทก์ ขอ คิด ค่าเสียหาย เป็น ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2532 ถึง วันฟ้อง เป็น เงิน 15,833.34 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 265,833.34 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี จาก ต้นเงิน 250,000 บาทนับ ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่า จะชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ไม่เคย จ้าง โจทก์ เป็น ทนายความ ไม่เคย ตกลงให้ค่าจ้าง โจทก์ ตาม ฟ้อง จำเลย เคย ฟ้อง นาย พีรภักดิ์ ธารวานุสรณ์ เป็น จำเลย ที่ ศาลแพ่ง ธนบุรี โดย จำเลย เป็น ผู้ เสีย ค่าใช้จ่าย เองโจทก์ ไม่ได้ เกี่ยวข้อง ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 20,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2532 จนกว่า จะชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

## โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ชำระ ค่าจ้าง ว่าความให้ โจทก์ เป็น เงิน 250,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2532 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

## จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา ตรวจสำนวน ประชุม ประชุม แล้ว คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ขอให้จำเลย ชำระ ค่าจ้าง ว่าความ โดย โจทก์ บรรยายฟ้อง ถึง ข้อตกลง ตามสัญญาจ้าง ว่าความ ว่า จำเลย ได้ว่า จ้าง โจทก์ เป็น ทนายความ ใน คดีฟ้องขับไล่ ตาม คดี หมายเลขแดง ที่ 1959/2532 ของ ศาลชั้นต้น ระหว่างนาย อลงกรณ์ กมลละบุตร ที่ 1 นาย อนุสรณ์ ฉวีรัตน์ ที่ 2 โจทก์ นาย พีรจิตย์ ธารานุสรณ์ จำเลย ตกลง ให้ ค่าจ้าง โจทก์ 250,000 บาท มี ข้อ สัญญา ว่า จำเลย จะ ชำระ ค่าจ้าง ให้ แก่ โจทก์ เมื่อ คดี ถึงที่สุดและ จำเลย เป็น ฝ่าย ชนะคดี กับ ให้ โจทก์ ออก เงินทดรอง เป็น ค่าขึ้นศาล จำเลย เป็น ฝ่าย ชนะคดี กับ ให้ โจทก์ ออก เงินทดรอง เป็น ค่าขึ้นศาล จำนวน 20,400 บาท ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ใน ระหว่าง ดำเนินคดีไป ก่อน จนกว่า คดี จะ ถึงที่สุด ถ้า จำเลย ไม่ได้ รับ ที่ดินพิพาท คืนโจทก์ จะ ไม่ได้ รับ ค่าจ้าง ดังนี้ เห็นว่า ข้อตกลง ตาม สัญญาจ้าง ว่าความระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ดังกล่าว มี ลักษณะ เป็น การ หา ประโยชน์ จาก การ ที่ผู้อื่น เป็น ความ กัน หรือ ยุยง ให้ ผู้อื่น เป็น ความ กัน จึง เป็น สัญญาที่ มี วัตถุประสงค์ เป็น การ ขัด ต่อ ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรม อัน ดีของ ประชาชน ย่อม ตกเป็น โทษ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 113 (เดิม ) (มาตรา 150 ที่ แก้ไข ใหม่ ) ปัญหา ข้อ นี้ แม้ คู่ความจะ มิได้ อุทธรณ์ ฎีกา แต่ ก็ เป็น ปัญหา อัน เกี่ยว ด้วย ความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน ศาลฎีกา เห็นสมควร หยิบยก ขึ้น วินิจฉัย เอง

ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบ ด้วยมาตรา 246, 247 และ เมื่อ วินิจฉัย ดังนี้ แล้ว คดี ก็ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ประเด็น ตาม ฎีกา จำเลย ข้ออื่น อีกต่อไป เพราะ ไม่อาจ ทำให้ผล คดี เปลี่ยนแปลง ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย กับ คำพิพากษา ศาลล่าง ทั้ง สอง

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุนทร นักวิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ